

1500068-20.2022.8.26.0610

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Comarca: Altinópolis

Foro: Foro de Altinópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Altinópolis

Foro de Altinópolis

Vara Única

Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro

CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP

Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

1500068-20.2022.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500068-20.2022.8.26.0610

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO GARCIA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

O Representante do Ministério Público denunciou JOÃO PAULO GARCIA ALVES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de abril de 2022, por volta das 00:10 horas, na rua Francisco Pedro Alves, 55, neste município e Comarca de Altinópolis, o réu trazia consigo a quantidade descrita na denúncia da droga vulgarmente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 163/168). A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2022 (fls. 176/177).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 236/238). As partes apresentaram suas alegações finais a fls. 240/245 e 248/253.

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 102/104).

Com relação à autoria, o réu negou completamente a acusação. Em sede policial, disse que estava em um bar, onde tem o costume de fazer uso de cocaína. Afirmou que não estava comercializando drogas e que nenhuma droga foi apreendida com ele. Por fim, salientou que o dinheiro encontrado sob sua posse era fruto de seu trabalho. Em juízo, disse que estava a caminho de sua casa e encontrou seu professor de capoeira, momento em que parou para conversar. Asseverou que, nesse instante, os policiais militares passaram pelo local e, após alguns instantes, retornaram para realizar a abordagem. Informou que foi forçado pelos militares a assinar documentos sem ter a oportunidade de lê-los. Declarou que já foi preso por ter traficado drogas, mas que, dessa vez, foi preso pelos seus antecedentes, e não por ter praticado o tráfico novamente.

Os policiais militares João Renato de Sousa Lança e Fabiano Rogério do Prado relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu entregando algo para a testemunha Cleverson. Diante da atitude suspeita, abordaram a testemunha, encontrando, sob sua posse, seis porções de cocaína, acondicionados em pinos eppendorfs. Informaram que, ao ser questionado, Cleverson disse que havia acabado de adquirir os entorpecentes do acusado. Asseguraram que, ao abordarem o réu, foi encontrado uma quantia em dinheiro e, no chão, ao seu lado, dois pinos de cocaína. Ao indagarem o acusado, este relatou ser usuário e negou estar traficando drogas. Por fim, mencionaram que o réu é conhecido como traficante nesta cidade.

A testemunha André Vinícius Moreira Fernanfes informou que não conseguiu desbloquear o aparelho telefônico do réu pelo software forense, não podendo contribuir com a investigação.

A testemunha Cleverson dos Santos Luz, em sede policial, disse que, logo antes de ser abordado pelos policiais militares, foi até o local dos fatos, onde se encontrou com o acusado, sabendo que este comercializa drogas, e lhe entregou o valor de R\$60,00 em troca de 6 pinos de cocaína. Entretanto, em sede judicial, a testemunha negou ter comprado drogas do acusado. Relatou que é usuário, que foi abordado pelos policiais por estar conversando com o réu e que, durante a abordagem, disse aos militares que não tinha adquirido as drogas daquele.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

A versão do réu não encontra guarida no conjunto probatório produzido. A mudança de versão prestada pela testemunha Cleverson é algo rotineiro em crimes desta natureza, refletindo o medo e receio de represálias, bem como a intenção de não se responsabilizar por ter contribuído para uma eventual condenação do acusado. E mais. Tal testemunha conhece o réu há muito tempo, foi seu professor de capoeira, encontrando-se ligado de forma pessoal com ele, o que confirma ainda mais a intenção de protegê-lo em juízo.

No mais, não se trata simplesmente de desmerecer a versão do acusado. É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. Além disso, faz-se imprescindível destacar que a testemunha Cleverson, a qual asseverou, em sede policial, que adquiriu drogas do acusado pelo valor de R\$ 60,00.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a

partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido: "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Ao contrário do que insiste a combativa Defesa, não se verifica qualquer irregularidade na abordagem policial, ou mesmo qualquer contradição relevante no depoimento dos policiais ouvidos em audiência. Ora, os policiais avistaram os envolvidos em atitude suspeita e primeiramente abordaram o usuário, com ele encontrando a droga em questão e obtendo a informação de quem seria o traficante. O fato de terem aguardado algum tempo e somente depois efetuarem a abordagem junto ao réu, não enseja qualquer ilegalidade, e muito menos existem razões para se questionar o motivo de tal atuação policial - se aguardavam ou não outra viatura por questões de inferioridade numérica, por exemplo.

Quanto à afirmação de que é mero usuário, a forma com que a droga foi apreendida e o relato de Cleverson não se coadunam com a situação descrita pelo réu. Dessa forma, sua alegação de que é apenas usuário se mostrou isolada. Mas não é só. Ainda que, eventualmente, fosse o acusado usuário de entorpecentes, a configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0000248-23.2016.8.26.0610 - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que o recorrente não comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados os atos de traficância pela quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack' e um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico." (Apelação Criminal Nº 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005)"

De outra parte, os policiais presenciaram o réu em atitude típica de traficância, entregando algo a Cleverson. Além disso, a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado trazia consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação do réu. Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

A pena-base do réu deve ser fixada em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (fls. 48/51), passando a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Não há causas de aumento da pena ou diminuição da pena.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena de reclusão privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Sem benefícios legais ante o montante de pena.

Sem detração ou progressão neste ato, tanto porque ainda não cumpridos o requisito objetivo (temporal), quanto pelo fato de que ausentes elementos para análise do requisito subjetivo, devendo tal matéria ser analisada pelo juízo competente, ou seja, o das execuções – aliás, como vem entendendo a jurisprudência do E. TJ/SP. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal que a Justiça Pública moveu contra JOÃO PAULO GARCIA ALVES, e o CONDENO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime fechado) e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor unitário mínimo.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a natureza do delito, que tem trazido um grande temor à sociedade devido as suas consequências, que guardam estreita relação com a prática de outros delitos, acrescido do fato de encontrar-se preso cautelarmente em razão de flagrante delito e persistirem os pressupostos da custódia cautelar. Qualquer decisão em sentido contrário serviria apenas para fomentar o descrédito na JUSTIÇA e no PODER JUDICIÁRIO. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, e determino a incineração das drogas.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos (inclusive celular) em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da lei. Fica afastado qualquer benefício de gratuidade de justiça ao réu, tendo em vista que contratou advogado de renome nesta comarca para a sua defesa; o que demonstra que possui condições financeiras de arcar com as custas do processo criminal a que deu causa.

P.I.C.

Altinópolis, 7 de agosto de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Juiz de Direito – Assinatura Digital